

Umowa o świadczenie usług obsługi dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”

nr _____

Zawarta dnia _____ pomiędzy

Imię i nazwisko	
Adres	
PESEL	
Telefon	
Adres e-mail	

zwanym/ą dalej **Zamawiającym**

a

ProEnergy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-806) przy ul. Święty Marcin 29/8, NIP: 7831843756, REGON: 520032144, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000923605.

Mail: kontakt@proenergy.pro

zwaną dalej **Wykonawcą**

Łącznie zwani także **Stronami** lub oddzielnie **Stroną**

§1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej usługi obsługi procesu ubiegania się o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Czyste Powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW).
2. Strony oświadczają, iż niniejsza umowa nie jest umową rezultatu polegającą na uzyskaniu dofinansowania, lecz umową należytej staranności, polegającą na profesjonalnej obsłudze procesu aplikacyjnego zgodnie z wymogami programu „Czyste Powietrze” na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2 Zakres świadczonych usług

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
 - a) wstępna analiza kwalifikowalności Zamawiającego i Nieruchomości do udziału w programie „Czyste Powietrze”, w tym weryfikacja spełnienia wymogów dochodowych i technicznych;
 - b) określenie optymalnego poziomu dofinansowania (podstawowy, podwyższony lub najwyższy) na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego;
 - c) koordynacja i organizacja wizyty audytora energetycznego w Nieruchomości, w tym ustalenie terminu, zakresu i warunków przeprowadzenia audytu;
 - d) weryfikacja sporządzonego audytu energetycznego pod kątem zgodności z wymogami programu „Czyste Powietrze” oraz kompletności dokumentacji;
 - e) dobór optymalnego zakresu rzeczowego inwestycji na podstawie wyników audytu energetycznego oraz wytycznych programu;

- f) przygotowanie i skompletowanie pełnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym zaświadczeń, oświadczeń i formularzy;
 - g) sporządzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie w systemie GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) lub innym systemie wskazanym przez WFOŚiGW;
 - h) złożenie wniosku o dofinansowanie w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa;
 - i) bieżąca obsługa korespondencji z WFOŚiGW oraz instytucjami współpracującymi w toku procesu rozpatrywania wniosku, przy założeniu, iż jeśli WFOŚiGW ignorując dane zawarte w pełnomocnictwie będzie przekazywał korespondencję do Zamawiającego, Zamawiający będzie przekazywał ją do Wykonawcy;
 - j) obsługa ewentualnych wezwań do uzupełnień lub poprawek wniosku, w tym niezwłoczne przygotowanie odpowiedzi i wymaganych dokumentów;
 - k) monitorowanie statusu wniosku i bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu procesu;
 - l) przygotowanie umowy o dofinansowanie na wzorze WFOŚiGW na podstawie zatwierdzonego wniosku oraz wsparcie Zamawiającego przy jej podpisaniu;
 - m) udzielanie Zamawiającemu bieżących wyjaśnień i porad dotyczących wymogów programu, obowiązków beneficjenta oraz zasad rozliczenia dofinansowania.
2. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania poszczególnych czynności osobom trzecim posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Za działania i zaniechania tych osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za własne.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji oraz dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 3 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
- a) współdziałania z Wykonawcą w toku realizacji umowy, w tym niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji usługi;
 - b) udostępnienia Nieruchomości na potrzeby przeprowadzenia audytu energetycznego w uzgodnionym terminie;
 - c) niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkiej korespondencji otrzymanej z WFOŚiGW lub innych instytucji w związku z realizacją przedmiotu umowy;
 - d) terminowego dokonania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy;
 - e) poinformowania Wykonawcy o zawarciu umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW;
 - f) zachowania tajemnicy handlowej umowy wobec osób trzecich.

§ 4 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy w wysokości:

_____ zł netto

_____ zł brutto

2. Wynagrodzenie płatne jest jednorazowo z góry, przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji usługi, w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
mBank: 17 1140 2004 0000 3502 8176 6091
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Wykonawcy.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia nie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązku jego zwrotu, chyba że Wykonawca nie przystąpił do realizacji usługi.

§ 5 Termin realizacji

1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po zaksięgowaniu wynagrodzenia na rachunku bankowym Wykonawcy.
2. Wykonawca przystąpi do przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej po dostarczeniu przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów oraz po przeprowadzeniu audytu energetycznego Nieruchomości.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, WFOŚiGW lub innych instytucji zewnętrznych, a także spowodowanych siłą wyższą.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu niespełnienia przez Zamawiającego kryteriów programu, wyczerpania środków w naborze lub zmiany zasad programu przez instytucję finansującą.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone z własnej winy.
3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji oraz dokumentów przekazanych Wykonawcy. Rozbieżności pomiędzy przekazanymi danymi a stanem faktycznym obciążają wyłącznie Zamawiającego.

§ 7 Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, w tym danych osobowych, danych finansowych oraz informacji dotyczących Nieruchomości.
2. Obowiązek zachowania poufności rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i nie wygasa po jej zakończeniu, bez względu na tryb rozwiązania.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub żądania uprawnionych organów państwowych.

§ 8 Prawa autorskie

1. Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i może być wykorzystana wyłącznie w celu, dla którego została sporządzona.
2. W przypadku ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie z wykorzystaniem dokumentacji lub wzorów opracowanych przez Wykonawcę, bądź przekazania ich osobom trzecim, Zamawiający zobowiązany jest do uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy oraz uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 5000,00 zł netto w terminie 3 dni od wezwania.

§ 9 Rozwiązanie umowy

1. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku współdziałania Zamawiającego, w szczególności w razie nieprzekazania niezbędnych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji usługi. W takim przypadku Wykonawca zwraca uiszczone wynagrodzenie w całości. Po przystąpieniu do realizacji wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania tego obowiązku doręczenie na adres wskazany w umowie uważa się za skuteczne.
4. Ewentualne spory wynikłe z zawarcia lub realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy. Zamawiający będący konsumentem ma prawo wyboru sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

podpis

podpis

Załączniki:

1. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
2. Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 1 do Umowy

Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

- ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług obsługi dofinansowania z ProEnergy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- ☐ Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przez ProEnergy sp. z o.o. w celu przedstawiania informacji handlowych, w tym ofert produktów i usług, zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej.
- ☐ Wyrażam zgodę na działania promocyjne realizowane przez Wykonawcę, w tym w szczególności na wykonanie dokumentacji fotograficznej dotyczącej realizowanej inwestycji wraz z określeniem miejscowości jej wykonania.

Zamawiający

podpis

Załącznik nr 2 do Umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ProEnergy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 7831843756

ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

kontakt@proenergy.pro

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług obsługi dofinansowania, w tym w celu kontaktu z instytucjami finansującymi w imieniu Zamawiającego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO: zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby przed jej zawarciem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną Administratora, instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora, WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz podmiotom działającym na zlecenie Administratora w związku z realizacją usługi, a także organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować Administratora o zmianach Pani/Pana danych.

Pani/Pana dane mogą być usunięte na żądanie złożone telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe znajdują się w pkt. 1.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z nią związanych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Zamawiający

data i podpis